HL Mando / Our vision is your freedom.
In our creation, your tomorrow will be safer, greener and easier.

Joint R&D Guideline

공동연구개발

내용

공동연구개발 가이드라인 4

1. 공동연구개발의 종류 4

1.1 공동연구개발 4

1.2 위탁연구개발 4

1.3 기술라이선스 5

2. 공동연구개발 사전 검토 6

2.1 공동연구개발 기획 단계에서의 사전 검토 6

2.2 필요시 상대방에 대한 실사 진행 6

2.3 국가연구개발의 경우에는 국가연구개발혁신법 등 관련 법령 사전 검토 7

2.4 해외 기업 또는 연구소와의 협업의 경우 수출통제 이슈 사전 검토 7

3. 공동연구개발 협상 및 계약 8

3.1 연구개발 범위 및 역할의 분담 8

3.2 일정 관리, 지연 및 중단 시 책임 부담 9

3.3 비용 분담 및 자원 투입 10

3.4 연구 성과물의 귀속 및 관리 11

3.5 IP 라이선스 및 면책 15

3.6 연구 성과물의 상용화 16

3.7 계약 해지 및 해지 후 효과 18

3.8 경쟁 관계 및 이해상충 19

3.9 계약 문서의 구성 21

4. 비밀정보 및 기록의 관리 21

4.1 비밀유지계약의 체결 21

4.2 연구기록 관리 25

5. 국가연구개발 사업 26

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

5.1 국가연구개발 관련 법령 및 적용 26
5.2 공동연구개발 협약 및 계약 26
5.3 연구개발성과의 귀속 및 활용 27
5.4 연구개발비의 집행 및 정산 29
6. 수출통제 30
6.1 국가핵심기술, 국가첨단전략기술, 전략물자, 상황허가대상품목의 개념 30
6.2 공동연구개발의 적용 (수출의 개념) 32
6.3 수출통제 대상 여부 판정 절차 32
6.4 수출승인/신고 또는 수출허가 절차 33

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

공동연구개발 가이드라인

1. 공동연구개발의 종류

1.1 공동연구개발

공동연구개발은 상이한 조직에 소속된 복수의 당사자가 동일한 연구개발 수행을 위해 연구비, 인력, 시설, 기자재, 정보 등 자원을 공동으로 투입하여 수행하는 방식입니다. 둘 이상의 기업, 학교, 연구소들이 각자의 역량을 투입하여 공동의 기술적 목적을 달성하고 결과를 공유함으로써 사업적 유연성을 확보할 수 있는 반면, 법적 분쟁 가능성이 증가할 가능성이 동시에 존재합니다.

- ✓ 둘 이상의 기업, 학교, 연구소들이 각자 보유한 기술, 경험, 지식 설비 등을 활용함으로써 시너지 효과를 발생시킬 수 있습니다. 즉, 각자의 기술력을 보완하거나 기술개발 비용을 줄임으로써 위험을 분산시키고 연구 성공률을 높이는 등 사업적 유연성이 확보됩니다.
- ✓ 국가 간 법령 및 제도의 차이 등으로 인해 각 당사자 사이의 이견으로 인한 분쟁 발생 가능성이 있습니다. 특히 개발 목적 및 범위, 연구 성과물의 귀속 및 활용을 포함한 상호 간 권리 및 의무 등과 관련하여 당사자 간 법적 분쟁이 많이 발생할 수 있습니다. 참여 당사자가 많아질 경우 소유 및 사용 관계가 복잡해질 수 있습니다.

1.2 위탁연구개발

위탁연구개발은 일방이 위탁자(발주사)로서 연구의 내용을 정의하고, 연구개발 수행은 상대방(수탁자)에게 위탁하여 그 결과물을 습득하는 방식입니다. 연구 방향 및 결과물 활용에 대한 통제권은 원칙적으로 위탁자에게 귀속됩니다.

- ✓ 위탁자는 연구계획서 등을 통해 연구 방향을 설정하고, 수탁자가 가진 기술, 경험, 지식, 설비 등을 활용하여 연구개발을 진행합니다. 위탁자는 수탁자가 제출한 보고서를 검토·승인함으로써 연구 완료 여부를 결정하는 등 통제권을 가집니다.
- ✓ 결과물 활용에 대한 통제권도 원칙적으로 위탁자에게 귀속됩니다. 예를 들어 「국가연구개발혁신법」에 따른 연구개발의 경우 위탁연구개발기관이 창출한 성과는 원칙적으로 주관연구개발기관(발주사)이 소유하도록 규정되어 있습니다(국가연구개발혁신법 시행령 제32조 제1항 제3호).
- ✓ 전문화된 수탁자를 통해 연구개발이 진행될 경우 위탁자가 갖고 있지 않은 기술,

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

경험, 지식, 설비 등을 활용하는 등 더 나은 개발 결과물을 기대할 수 있습니다. 다만 공동연구개발과 달리 상호 협력에 의한 시너지 효과 등은 얻기 어려우며, 수탁자만이 연구개발을 진행하므로 위탁자의 연구개발 과정에 대한 조율, 통제가 용이하지 않을 수 있습니다.

위탁연구개발의 경우 「하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 '하도급법')」상 용역위탁(지식・정보성과물의 작성 또는 역무의 공급을 업으로 하는 사업자가 그 업에 따른 용역수행행위의 전부 또는 일부를 다른 용역업자에게 위탁하는 것)에 해당하여 하도급법이 적용될 수 있습니다. 하도급법이 적용되는 경우 특히 아래와 같은 규정에 유의하여야 합니다.

- ✓ 하도급 거래 시 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하거나 이를 유용해서는 안 됩니다.
- ✓ 정당한 사유가 있어 기술자료를 요구하는 경우에도 목적, 권리귀속관계, 대가 및 대가의 지급방법, 기술자료의 명칭 및 범위, 요구일, 제공일 및 제공방법 등을 미리 협의하여 서면으로 제공해야 합니다.

하도급법 적용대상 여부와 관련하여서는 구매계약 Compliance Guideline을 참고해 주시기 바라며, 적용 여부를 판단하기가 어려울 경우에는 법무 및 유관부서에 사전 협의를 해주시기 바랍니다.

1.3 기술라이선스

라이선스(License)는 일방이 완성한 기술을 상대방에게 사용할 권리를 허여하는 형태를 의미하며, 주로 특허권자, 등록실용신안권자, 디자인권자 등 지식재산권을 보유하고 있는 자가 타인에게 자신의 지식재산권을 실시할 것을 허락함으로써 발생합니다.

라이선스를 허여받는 라이선시 입장에서는 이미 완성된 기술에 대한 실시를 할 수 있게 되므로 연구개발 기간을 대폭 단축하는 이점이 있으나, 이에 상응하는 실시료를 지급해야 하는 부담이 있습니다. 지식재산권자와의 협상에 따라 라이선스 기간이 제한되는 경우에는 라이선스 계약 기간 이후에는 해당 기술을 실시할 수 없게 되는 리스크도 발생합니다.

공동연구개발에서는 주로 기존 보유하고 있는 지식재산권(Background Intellectual Property, Background IP)이 라이선스 대상이 되는데 이는 계약 체결 전부터 각 당사자가 이미 보유하거나 완성하여 통제하고 있던 기술을 말합니다. 공동연구개발의 원활한 수행이나 결과물의 상업적 활용을 위해 상대방의 기존 기술이 필요한 경우

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

상대방으로부터 무상 또는 유상의 실시권을 허여 받아 이를 사용할 수 있습니다. 통상적으로 연구 목적의 사용은 무상·비독점적 라이선스로 허여하는 경우가 많으며, 상업적 목적으로 사용할 때는 별도의 합의를 통해 유상 라이선스 형태를 취하게 됩니다.

2. 공동연구개발 사전 검토

2.1 공동연구개발 기획 단계에서의 사전 검토

공동연구개발의 진행에 앞서 기술적 타당성, 사업성, 공동연구개발의 산출물 활용과 관련한 지식재산권 전략, 법적 리스크 등에 대해 기획단계에서 사전 검토되어야 합니다.

- ✓ 기술적 타당성 및 투입 자원 분석: 공동연구 수행 전, 각 당사자가 보유한 연구인력, 시설 및 장비, 기존 보유하고 있는 지식재산권 및 관련 기술, 관련 분야에 대한 전문성 등 각 당사자가 투입할 수 있는 자원이 공동의 목적 달성에 적합한지 객관적으로 평가해야 합니다.
- ✓ 사업성 및 시장성 분석: 연구결과물의 상업적 활용 가능성, 국내외 관련 시장 규모, 관련 경쟁 기술 동향 등을 검토하여 연구결과물에 대해 기대할 수 있는 사업성 및 시장성을 미리 분석해보아야 합니다.
- ✓ 지식재산권 전략 수립: 각 당사자가 기존 보유하고 있는 지식재산권(Background IP)과 공동연구개발 과정에서 새롭게 창출될 연구결과물 및 이에 대한 지식재산권(Foreground IP)을 구분하고, 기여도에 따른 소유권 배분(단독 vs 공동 소유) 및 실시권 범위에 대한 전략을 수립해야 합니다.
- ✓ 법적 리스크 분석: 공동연구개발의 상대방에 따라 적용되는 법령의 차이를 사전에 인지하여야 합니다. 국가연구개발 수행 시에는 국가연구개발혁신법 등 적용되는 관련 법령상 규제 등을 파악하여야 하고, 해외 기업 또는 연구소와 협업하는 경우에는 국가 간 특허법 등 지식재산권 관련 법규의 차이를 사전에 파악하여야 합니다. 예를 들어, 한국 특허법상 공유 특허에 대해 제3자에게 실시권을 허여하기 위해서는 다른 공유자의 동의를 요하지만, 미국에서는 이러한 제한이 없으므로, 미국 기업 또는 연구소와 협업하는 경우에는 법적 지위의 차이로 인한 분쟁 가능성을 미리 검토해야 합니다.

2.2 필요시 상대방에 대한 실사 진행

공동연구개발 계약 체결에 앞서 아래와 같은 사항들에 관하여 상대방에 대한 실사를

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

진행할 수 있습니다.

- ✓ 연구 역량 및 적격성 확인: 상대방이 공동연구개발 계약서상 명시된 역할을 수행할 수 있는 연구 시설 및 장비, 숙련된 연구 인력을 실제로 보유하고 있는지 확인해야 합니다. 상대방이 기존 수행한 연구결과물의 범위(연구용역 내역, 논문 등), 기존 보유하고 있는 등록되거나 출원 중인 지식재산권의 범위, 관련 분쟁 여부 등을 확인해볼 수 있습니다.
- ✓ 연구 윤리 및 보안 체계 점검: 상대방이 공동연구개발 과정에서 발생할 수 있는 연구 부정행위를 방지하고 부정행위 발생 시 조치할 수 있는 자체 윤리 규정을 보유하고 있는지, 공동연구개발 과정에서 제공되는 비밀정보를 보호하고 비밀정보 유출 시 신속하게 대응할 수 있는 보안 체계(물리적·인적·기술적·관리적 보안 체계)을 수립하고 있는지 등을 확인해볼 수 있습니다.
- ✓ 서명자 등의 법적 권한 확인: 계약을 체결하는 상대방(정부기관, 연구소, 대학교, 산학협력단, 산학지주회사 등)이나 서명자가 해당 계약을 체결할 적법한 법률적 권한(대표자, 내부 위임 여부 등)을 갖추고 있는지 확인해야 합니다.

2.3 국가연구개발의 경우에는 국가연구개발혁신법 등 관련 법령 사전 검토

국가연구개발사업, 즉 중앙행정기관이 관련 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업에는 「국가연구개발혁신법」 이 적용되고, 국방과학기술 혁신 및 기반 조성, 강한 국방 도모를 목적으로 무기체계 개발과 같은 특정 목적의 연구개발사업에는 「국방과학기술혁신 촉진법」이 적용됩니다. 연구개발을 수행함에 있어서 연구개발사업에 따라 적용되는 법령상 규정을 준수할 수 있는 여부를 사전 검토해야 합니다(보다 상세한 내용은 5.항 참조).

2.4 해외 기업 또는 연구소와의 협업의 경우 수출통제 이슈 사전 검토

해외 기업 또는 연구소와의 협업 과정에서 관련 자료의 제공, 클라우드서비스 등 유사한 서비스에 저장된 자료에 대한 접근 허용, 기술지도, 인력 파견 등은 기술의 수출에 해당할 수 있습니다. 이에 따라 관련 기술이 국내외 법령에 따른 수출통제 대상(「대외무역법」상 전략물자 또는 상황허가대상, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 국가핵심기술 등)에 해당하는지 사전에 검토하고, 공동연구개발 계약 체결에 앞서 필요한 절차(수출허가, 수출신고 또는 승인 등)를 검토하여야 합니다(보다 상세한 내용은 6.항 참조).

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

3. 공동연구개발 협상 및 계약

3.1 연구개발 범위 및 역할의 분담

3.1.1 연구 범위(Scope)의 특정

공동연구개발 계약을 체결할 때에는 공동연구의 범위를 가능한 한 구체적으로 규정하여야 합니다. 연구 범위를 모호하고 추상적으로 규정하면, 계약기간 중 공동연구와 별개로 독자적으로 개발한 결과물까지 공동연구 범위에 포함되는 것으로 해석될 소지가 있으므로 주의하여야 합니다. 이 경우 법적 분쟁이 발생할 수 있고 공동연구와 별개로 독자적으로 개발한 결과물임에도 계약에 따라 공동소유로 하거나 관련 수익을 분배하거나 상대방이 자유롭게 사용할 수 있게 되는 결과를 초래할 수 있으므로 주의해야 합니다.

- ✓ 연구 범위의 특정: 구체적인 공동연구의 범위를 계약서 본문에 기재하는 것은 어려운 경우 별지에 구체적인 공동연구 범위를 작성하여 계약서에 추가하여 특정하거나 연구개발계획서 등에 기재된 연구 범위로 특정할 수 있습니다. 연구개발 대상 기술, 적용 분야, 목표 성능 등이 상세히 기재되는 것이 바람직합니다.
- ✓ 제외 영역의 특정: 공동연구에 포함되지 않는 영역을 별도로 구분하여 규정하는 것도 고려할 수 있습니다. 제외 영역에 대해 상대방이 부당하게 소유권이나 실시권을 주장하는 것을 방지할 수 있습니다.

3.1.2 역할 및 책임(Roles & Responsibilities) 분담

각 당사자가 공동연구개발에서 해야 할 업무를 구체적으로 규정할 필요가 있습니다. 누가 어떤 업무를 하는지, 어떤 일을 관리하고, 어떤 책임과 의무를 부담하는지 등을 별지 형식으로 구체적으로 규정함으로써, 추후 연구가 계획대로 이행이 되지 않거나 의무불이행 문제가 발생했을 때 책임 소재를 분명히 할 수 있으며, 궁극적으로는 이를 통해 불필요한 분쟁이 발생하는 것을 예방할 수 있습니다.

3.1.3 투입 인력 관리

공동연구개발을 수행하는 인력이 중요한 경우에는 투입 인력 및 이에 대한 관리를 계약상 별지 등의 형식으로 구체적으로 규정할 수 있습니다.

- ✓ 투입 인력의 명단, 전담 여부, 투입 비율을 구체적으로 규정할 수 있습니다. 각 투입 인력의 역할을 규정할 수 있고, ‘연구책임자’를

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

별도로 지정하여 연구 전체를 수행, 조정, 감독하는 책임을 부여할 수 있습니다.

- ✓ 연구책임자 등 주요 인력의 변경 시 상호 서면 동의를 구하거나 최소한 통지 의무를 두는 등 변경 절차를 규정할 필요가 있습니다.

3.2 일정 관리, 지연 및 중단 시 책임 부담

3.2.1 연구 일정 및 진행 경과 보고

연구 추진 전략과 방법에 따라 계약상 일정에 따른 단계별 성과(마일스톤, milestones)를 구체적으로 규정할 수 있습니다.

- ✓ 일정 및 단계별 성과: 전체 일정 및 이에 따른 단계별 성과를 세분화하여 별지(Schedule) 등의 형식으로 규정하고 이에 따라 연구개발을 이행하도록 규정할 수 있습니다.
- ✓ 회의 및 보고: 정기적 또는 비정기적으로 대면회의, 화상회의, 이메일 등을 통해 진행 상황을 공유하거나 보고하도록 규정할 수 있습니다. 또한 연차별(반기별 등), 단계별, 최종 보고서 등을 제출할 의무를 규정할 수 있습니다.

3.2.2 지연 발생 시 처리

계약상 규정된 일정에 따라 연구개발이 이루어지지 못하여 지연이 발생하는 경우 처리 방식 및 책임 부담에 대해 규정하여야 합니다. 지연 발생 사유에 따라 처리 방식을 다르게 규정할 수 있습니다.

- ✓ 통지 및 시정 의무: 일방 당사자가 계약상 의무 이행을 지체할 경우, 상대방은 서면으로 통지하여 시정을 요구할 수 있고 통상 30일 등 이내에 시정되지 않으면 계약을 해지할 수 있도록 규정할 수 있습니다.
- ✓ 통지 및 사전협의 의무: 연구개발 특성상 지연 발생 가능성이 예상되는 경우에는 일방 당사자가 지연이 예상되는 때에 미리 통지하고 사전협의하여 일정을 조정할 것을 규정할 수 있습니다. 이 때에도 조정된 일정을 준수하지 못하는 경우에는 위와 같은 통지 및 시정 의무를 규정할 수 있습니다.
- ✓ 지연손해금: 비용 지급 의무, 결과물 제공 의무 등이 지연될 경우에는 관련 금액에 대해 일정 비율(예: 연 4%)의 지연손해금을 부과하도록 규정할 수 있습니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

3.3 비용 분담 및 자원 투입

3.3.1 연구개발 및 자원, 장비 비용

✓ 연구비 각자 부담의 경우

공동연구개발 계약상 연구비는 공동연구 범위 및 각 당사자의 업무 내용에 따라 각자가 부담하는 것으로 규정하는 경우가 많습니다. 연구개발서 등 별지로 공동연구개발의 범위, 역할 및 책임 등이 구체적으로 규정된 경우 별지에 각 당사자가 부담하는 연구비를 구체적으로 규정할 수 있으며, 이는 공동으로 개발한 결과물의 공유지분을 결정할 때 참고될 수 있습니다.

✓ 연구비를 일방 당사자가 제공하는 경우

일방 당사자가 연구비를 제공하는 경우에는 제공될 연구비, 지급예정일, 지급방법, 상대방이 이에 대한 반대급부로 제공해야 하는 것이 있는 경우 지급대가를 구체적으로 명시하여 규정하여야 합니다. 일방 당사자가 연구비를 지급하는 형태에는 다음과 같은 경우가 있습니다.

연구비용 지급방식
· 일방 당사자가 계약체결일로부터 일정 기간 이내에 연구개발비용 전액 지급 · 일방 당사자가 선급금을 지급하고 일정기간 경과 후 또는 연구수행 완료 시 잔금을 지급하는 경우 · 일방 당사자가 선급금을 지급하고 상대방이 일정에 따른 단계별 성과 성취 시 단계별 연구개발비용을 지급하는 경우

✓ 연구 장비, 설비, 재료의 구입 및 소유권 귀속

연구비로 구입한 장비나 설비는 원칙적으로 구입한 주체(비용 부담자)가 소유합니다. 계약 종료 후 소유권 이전 등이 필요한 경우 이를 명시하여 소유권 분쟁을 예방해야 합니다.

3.3.2 유지관리 비용

공동연구개발에 따른 연구 성과물(Foreground IP)에 대하여 특허출원(실용신안등록출원, 디자인등록출원 등 다른 지식재산권 포함), 등록

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

및 유지, 분쟁 시 이에 대한 유지 및 관리를 하여야 하며 이에 따른 비용이 발생합니다.

통상 지식재산권을 소유하는 자가 책임을 지고 지식재산권의 출원, 등록 및 유지를 위한 조치를 취하고 관련 비용을 부담합니다. 공동 소유하는 지식재산권의 경우 공유자 전원이 지분 비율에 따라 비용을 분담하여 공동으로 관리하는 것이 일반적입니다(연구 성과물에 대한 지식재산권의 귀속 및 관리에 대해서는 3.4.1.항 참고).

3.3.3 비용 초과 및 정부 지원금

- ✓ 비용 초과 처리: 연구비 상한액을 설정한 경우 별도의 서면 합의 없이는 초과 금액에 대한 지급 의무가 발생하지 않는 것으로 명시하여 초과된 비용에 대한 처리방안을 규정하는 것이 바람직합니다.
- ✓ 정부 지원금 관련 대응: 정부로부터 공동연구개발에 대한 연구비를 지원받는 경우, 정책 변화, 지원 기관의 평가 결과에 따라 지급액이 변동되거나 지급 일정이 지연될 수 있으므로, 당사자에게 귀책사유가 없는 경우 계약서에 면책사유를 명시적으로 규정하는 등 향후 계약상대방과의 분쟁에 대비하는 것이 필요합니다.

3.4 연구 성과물의 귀속 및 관리

3.4.1 연구 성과물에 대한 지식재산권의 귀속 및 관리

공동연구를 통해 얻어진 연구성과물(발명, 저작물, know-how 등)의 소유, 활용, 이익 분배, 관리 등의 문제는 계약서에서 가장 중요하게 고려되어야 할 사항 중 하나입니다.

- ✓ 지식재산권의 귀속 주체: 연구개발을 수행하여 만들어진 결과물에 대한 권리는 원시적으로 해당 결과물 개발에 실질적으로 기여한 자에게 귀속됩니다. ‘실질적 기여’는 해당 결과물을 개발함에 있어 중요한 고안을 하거나 주요한 기술적 문제를 해결하는 등 해당 결과물이 만들어지게 된 과정에 적지 않은 지적인 기여(intellectual contribution)를 하는 것을 의미합니다. 단순히 연구비를 지원했거나, 해당 부서의 장이라거나, 단순 실험 수행을 도왔다는 등의 실질적 지적인 기여라고 보기 어려운 경우에는 해당 결과물에 대한 법적인 권리가 귀속되는 발명자 등의 지위를 인정하기 어렵습니다. 이에 따라 발명자 등 외의

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

자가 연구 성과물에 대한 권리 공유하거나 양도하도록 하기 위해서는 계약상 별도의 약정을 규정하여야 합니다.

- ✓ 단독소유 vs 공동소유: 통상 공동연구를 통해 얻어지는 연구결과는 어느 일방 당사자가 단독으로 개발한 연구결과와 공동으로 개발한 연구결과로 나누어집니다. 공동연구개발계약에서는 단독으로 개발한 연구결과는 이를 개발한 당사자가 단독으로 소유하고 공동으로 개발한 연구결과는 공동으로 소유하도록 규정하는 경우가 많습니다. 그러나 공동연구개발의 취지상 모든 연구 성과물을 공동으로 소유하도록 규정할 수도 있고, 위탁연구개발의 경우 연구비 전액을 지원하는 당사자가 연구 결과물에 대한 권리를 전부 이전 받는 형태로 합의하는 경우도 있습니다. 다만, 공동연구개발이라 하더라도 연구결과가 반드시 개발 당사자에게 귀속되어야 하는 것은 아니고 배경 기술의 보유자, 연구비 부담 비율, 협상력 등에 따라 상대방 당사자에게 연구결과가 귀속되는 것으로 정할 수도 있습니다.

- ✓ 지분 비율 결정: 공동으로 개발한 연구결과의 경우 통상 기여도를 기준으로 지분 비율을 정합니다. 그러나 현실적으로 기여도 산정이 어렵다는 점을 고려하여 지분 비율에 대해서는 (i) 해당 연구 성과물 개발에 기여한 당사자들이 협의하여 정하도록 하거나, (ii) 별도 합의가 없는 한 균등한 지분을 보유한 것으로 미리 규정하는 경우가 많습니다.[1] 기여도 산정의 경우 투입한 연구비 비율을 인건비 및 인력 투입의 척도로 삼거나, 연구계획서 또는 계약서상 연구범위 및 역할 분담 등을 지분 산정 기준으로 활용하기도 합니다.

- ✓ 관리 주체 지정: 통상 지식재산권을 소유하는 자가 책임을 지고 지식재산권의 신청, 출원, 등록 및 유지를 위한 조치를 취하고 관련 비용을 부담합니다. 공동 소유하는 지식재산권의 경우 공유자 전원이 지분 비율에 따라 비용을 분담하여 공동으로 관리하는 것이 일반적입니다.

지식재산권의 출원, 등록 등에 대한 권리와 의무의 포기의 경우 그 지분을 다른 당사자들에게 지분 비율에 따라 귀속되도록 규정할 수 있습니다. 국내출원 외 국제출원의 경우 비용부담이 크고 당사자에 따라 국체출원 필요 여부가 달라질 수 있으므로, 일부 당사자가 국체출원을 원하지 않는 국가에

[1] 대법원 판례(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결)에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 없는 경우에는 지분의 비율이 균등한 것으로 추정합니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

대해서는 그 권리 및 의무를 포기한 것으로 규정할 수 있습니다.

3.4.2 단독소유 및 공동소유

국내 특허법에 따라 특허권을 공동소유할 경우, 실시권 설정 등과 관련된 제한 사항은 아래와 같습니다. 이 중 공동소유한 발명의 자기 실시에 대해서는 공동연구개발계약상 약정에 따라 각 공동소유자의 실시를 다르게 규정할 수 있습니다.

	단독소유	공동소유
자기 실시	가능	다른 공유자의 동의 없이 직접 실시 가능 (계약으로 특별히 약정한 경우를 제외)
제3자 실시 (라이선스 부여)	가능	다른 공유자 모두의 동의 필요
양도 및 질권 설정	가능	다른 공유자 모두의 동의 필요

한편 특허권의 공유관계에 따른 미국, 중국의 관련 규정을 우리 특허법과 비교하면 아래와 같습니다.

한국	미국	중국
· 특허권을 공동 소유한 경우, 특허법에 따라 다른 공유자의 동의 없이 자기 실시는 가능하나 제3자 실시권 설정을 위해서는 공유자 전원 동의 필요 · 지분 양도. 및 질권 설정을 위해서는 공공유자 전원 동의 필요	· 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 제조, 사용 등의 실시 가능 · 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자기 지분을 양도할 수 있음 · 각 공유자는 자유롭게 통상실시권을 허락할 수 있으며, 통상실시권 허락에 따른 수익을 배분할 필요 없음 · 공유 특허권 전체 양도 또는 전용실시권 설정의 경우 공	· 특허권이 공유인 경우 약정이 있으면 약정이 우선하고, 약정이 없는 경우 각 공유자 단독으로 실시 가능하며, 실시에 따른 수입은 실시자 자신이 처분 가능 · 약정이 없는 경우 각 공유자는 단독으로 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으나 실시료는 배분 · 원칙적으로 공유하는 특허권의 이전에

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

	유자 전원 동의 필요 · 위 원칙들은 모든 공유자 간의 계약에 의해 변경할 수 있음	대한 명문 규정 없음 · 지분의 양도, 포기, 독점적 실시권의 허락은 다른 공유자의 동의 필요

3.4.3 개량발명 귀속

공동연구개발계약 종료 후 일방이 독자적으로 완성한 개량발명은 원칙적으로 개량한 당사자가 단독 소유합니다. 다만, 공동연구 성과물에 기초한 개량인 경우에는 공동연구 성과물을 공동소유하는 당사자에게 (i) 개량발명의 완성을 통지하고 (ii) 개량발명에 대한 권리에 관하여 우선 협상권이나 무상의 통상실시권을 부여하는 조항을 두어 상호 이익을 보호하기도 합니다. 개량발명의 귀속 역시 연구결과의 귀속의 경우와 마찬가지로 양 당사자의 협상에 따라 귀속 주체를 정할 수 있습니다.

3.4.4 직무발명의 처리

특허법에 따라 발명자가 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 보유하므로, 공동개발계약의 당사자(정부기관, 연구소, 대학교, 산학협력단, 산학지주회사 등)가 성과물을 보유하거나 이전하기 위해서는 발명자(종업원)로부터 권리를 적법하게 승계받아야 합니다. 공동소유하거나 상대방의 성과물을 이전 받을 때 권리 승계가 미비하면 원치 않는 공유 관계가 발생할 수 있고 온전한 권리를 이전하거나 받지 못하는 등 계약 불이행 문제도 발생할 있습니다. 각 당사자는 직무발명 승계 규정을 사전에 정비하여야 하고, 계약상 각 당사자에게 승계 의무를 부과할 수 있으며, 상대방의 직무발명 대해서도 주의를 기울여야 합니다.

3.4.5 지식재산권 이외의 연구 성과물의 귀속

공동연구개발 수행 과정에서 연구개발된 기술, 지식재산권 이외의 연구시설, 장비, 시제품 등 유형적인 연구 성과물이 발생할 수 있습니다. 계약상 연구 성과물의 귀속에 대하여 별도로 규정하지 않는 한 비용을 부담하여 취득한 당사자가 소유하게 되므로, 공동소유하여야 하거나 이전이 필요한 경우에는 이에 대해 별도로 규정하는 것이 필요합니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

3.5 IP 라이선스 및 면책

3.5.1 Background IP 라이선스

Background IP는 공동연구개발계약이 체결되기 전에 이미 각 당사자가 소유하고 있던 기술 및 그에 대한 권리입니다. Background IP는 공동연구개발과 관계없이 본래의 소유자가 이를 자유롭게 사용, 수익, 처분할 수 있어야 하나, Background IP가 공동연구개발의 기초가 되어 다른 당사자가 공동연구개발 수행 및 연구성과물 활용을 위해 필요한 경우 이에 대한 실시권(라이선스, license)을 다른 당사자에게 허여하는 것이 필요할 수 있습니다.

이 경우 통상 상대방에게 계약기간 또는 계약목적 달성을 위해 필요한 한도 내에서 Background IP에 대해 비독점적, 무상의, 제3자에 대한 재실시권(서브라이선스, sub-license) 허여가 제한되는 실시권을 부여하는 것이 일반적입니다.

3.5.2 Foreground IP 라이선스

공동연구개발 과정에서 일방 당사자가 단독으로 개발한 연구결과여서 연구성과물을 단독소유하는 경우에도, 공동연구개발의 취지에 맞추어 상대방에게 비상업적인 연구목적 등 제한적 목적 범위에서 무상으로 사용할 수 있는 실시권을 부여할 수 있습니다.

3.5.3 라이선스 범위의 한정

실시권을 부여할 때에는 계약목적 달성을 위해 필요한 한도 내에서 실시권의 범위를 제한하는 것이 일반적입니다.

- ✓ 목적의 한정: 공동연구개발계약상 연구개발 수행 또는 성과물 활용을 위해 필요한 경우에 한하여 해당 기술을 사용할 수 있도록 하고 타 용도의 사용은 제한하는 것이 일반적입니다. 공동연구개발계약에 따른 연구개발 수행을 위한 실시권(통상 무상실시권)과 연구개발 이후 연구성과물의 기술 상용화에 대한 실시권(통상 유상실시권)을 구분하여 규정할 수 있습니다.
- ✓ 기술 상용화에 대한 실시권: 연구개발 결과 기술 상용화가 이루어진

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

경우 상업적 목적의 사용에 대해서는 별도 협의하도록 규정하거나, 별도의 유상실시권을 허여하도록 규정할 수 있습니다. 유상실시권을 허여하는 경우 실시에 대한 실시료 지급 방식을 결정해야 합니다.

실시료(기술료)의 종류
[지급액 산정 방식에 따른 구분] · 경상기술료(running royalty): 계약기간 동안 매출액 또는 이익의 일정 비율을 정기적으로 지급 · 정액기술료(fixed payment): 계약시점 또는 정해진 시점에 정해진 금액을 지급 **[지급 시기 및 형태에 따른 구분]** · 선급기술료: 계약 발효 시 또는 초기에 전액 지급 · 일괄기술료: 계약기간 전체에 대한 기술료 총액을 미리 결정하여 지급 · 최저기술료 또는 최대기술료: 계약기간 또는 일정기간에 대하여 지불되어야 할 기술료의 최저금액 또는 최고금액을 한도를 미리 규정

3.5.4 제3자 IP 침해에 대한 면책

Background IP 및 Foreground IP에 대해 제3자가 IP 침해를 주장하는 경우 책임을 부담할 주체를 정하고 이에 대한 절차를 규정할 수 있습니다.

- ✓ 보증 또는 면책: 각 당사자가 Background IP 및 Foreground IP가 제3자의 권리를 침해하지 않는다고 보증하고 상대방을 제3자의 권리침해로부터 면책(indemnification)하도록 규정하거나, 이러한 보증을 하지 않고 현 상태로 제공하되 Background IP 및 Foreground IP를 사용함으로써 발생하는 책임은 실제 사용하는 각 당사자가 부담하도록 규정할 수 있습니다. Background IP 및 Foreground IP에 대해 달리 규정할 수도 있습니다.
- ✓ IP 침해 등에 대한 대응 절차: 제3자가 IP 침해를 주장하는 경우, 이를 알게 된 당사자(실시자)가 해당 IP를 보유한 당사자에게 이를 통지할 의무 및 제3자에 대한 대응에 협력할 의무를 부여할 수 있습니다.

3.6 연구 성과물의 상용화

3.6.1 상용화 주체, 비용 및 의무

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

공동개발계약에 따른 연구 성과물이 상용화되는 경우에 대하여 협의를 거쳐 별도의 계약을 체결할 것을 규정하기도 하나, 공동연구개발계약상 연구 성과물 상용화에 대해 아래와 같은 사항들을 규정할 수 있습니다.

- 상용화 기술에 대한 정의, 상용화 주체 및 노력의 정도 합의 필요
- 상용화 의무 위반시 손해배상 및 후속 처리

✓ 상용화의 기술: 공동개발계약에 따른 연구 성과물 중 상용화 대상기술의 범위를 구체적으로 규정합니다.

✓ 상용화의 주체 및 범위: 당사자 일방이 사업화, 제품 판매 등을 실시하고 이에 따른 이익을 분배하거나, 국가별, 지역별로 시장을 나누어 각 당사자가 상용화하고 이에 따른 이익을 각자 수취하는 등 상용화의 주체 및 범위를 규정할 수 있습니다.

✓ 상용화 의무: 당사자 일방이 상용화 권리를 가진 경우 해당 당사자에게 일정 기간 내에 기술을 상용화할 것을 규정하거나 일정 기간 동안 상용화하여 제품 판매 등을 실시할 것을 규정할 수 있습니다. 상용화 의무를 다소 모호하게 정하여(예. 상업적으로 합리적인 노력 - Commercially reasonable efforts) 분쟁이 발생하는 경우가 많으므로, 가급적 상용화 의무를 구체적으로 정하는 것이 바람직합니다.

✓ 상용화 의무 위반 시 처리: 의무를 준수하지 않을 경우 해당 기술에 대한 권리(실시권, 상용화할 수 있는 권리 등)를 박탈하거나 제3자에게 실시권을 허여할 수 있음을 규정하여 상용화 의무를 부과할 수 있습니다. 상용화 기간 또는 최소 사용화 물량 등을 규정하여 이를 충족하지 못할 경우 손해배상할 것을 규정할 수 있습니다.

3.6.2 상용화 수익 분배

✓ 수익 분배 방식: 지식재산권에 대한 유상실시권을 허여하는 경우 이에 대한 실시료를 부과하는 것과 유사한 방식으로 상용화에 대한 수익 분배를 규정할 수 있습니다(3.5.3.항 참고). 예를 들어 기술 상용화로 발생한 이익 또는 매출액의 일정비율을 지급하도록 하거나(경상기술료), 상용화 초기 또는 일정 기간 경과 시 일정 금액을 지급하도록 할 수 있습니다(정액기술료).

✓ 보고(Report)의무 및 감사(Audit)권한: 경상기술료 방식을 채택한 경우, 수익 분배의 투명성을 위해 상용화를 실시한 당사자에게 정기적으로

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

판매에 대한 보고서를 제출할 의무를 부과할 수 있고, 상대방은 공인회계사를 통해 회계 장부를 조사할 수 있는 감사권한(Audit Right)을 가지도록 규정할 수 있습니다.

3.7 계약 해지 및 해지 후 효과

3.7.1 계약 해지

해지는 체결한 계약의 계약기간이 남아있더라도 해지 시점 이후 의무를 중단시키는 것을 의미하며, 가능한 구체적으로 계약 해지 사유를 규정하여야 합니다. 상대방에게 계약불이행 등 해지 사유가 발생하는 경우 통지로 시정을 요구한 후 일정 기간 이내에 시정이 되지 않으면 해지할 수 있도록 규정하는 경우가 많습니다. 시정이 불가능한 사유가 발생한 경우 등에는 해지 사유 발생 시 일방 당사자가 통지만으로 해지할 수 있도록 규정하는 임의해지(즉시해지)를 규정하는 경우도 있고, 이 경우 일방 당사자의 의사에 따라 해지가 이루어질 수 있으므로 유의하여야 합니다.

해지 사유 (예시)
[시정 통지 후 해지 사유] · 일방 당사자가 상대방의 사전 서면 동의 없이 계약에 따른 의무를 지체하는 경우 · 일방 당사자가 계약 위반행위를 한 경우 **[임의해지(즉시해지) 사유]** · 일방 당사자가 지급불능 또는 파산한 경우 · 일방 당사자가 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 등에 따른 신청을 한 때 · 일방 당사자가 행정기관 또는 감독관청으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받은 경우 · 일방 당사자가 발행한 어음 및 수표의 부도 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약내용이 이행될 수 없다고 인정될 경우 · 일방 당사자가 체납처분, 보전처분, 강제집행 기타 이에 준하는 사유가 발생하여 계약내용이 이행될 수 없다고 인정될 경우 · 일방 당사자가 해산, 영업의 양도를 결의하거나 또는 타회사로 합병될 경우

3.7.2 연구 중단 및 불가항력

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

- ✓ 연구 중단: 특히 장기적인 공동연구개발의 경우 연구개발 환경의 변화, 기술적 한계, 환경 변화에 따른 사업성 상실, 목표 조기 달성 등으로 인해 과제 수행이 불필요하다고 판단되는 경우 상호 협의를 통해 과제를 중단하거나 계약을 해지할 수 있도록 규정할 수 있습니다.
- ✓ 불가항력(Force Majeure): 천재지변, 전쟁, 전염병 등 어느 일방 당사자에게 책임을 물을 수 없는 사유가 발생하면 계약이행의무를 잠정적으로 중단시키는 것이 일반적입니다. 불가항력 발생 시 즉시 상대방에게 통지하되, 의무 이행이 일시적으로 중단되도록 규정할 수 있습니다. 다만, 계약이행을 기한 없이 중단할 수는 없으므로 일정 기간이 경과한 경우에는 계약을 해지할 수 있도록 규정할 수 있습니다.

3.7.3 해지 시 성과물 처리 및 비용 정산

계약 해지의 의사가 전달되어 해지의 효력이 발생하면 계약의 효력은 계약 해지 시점 이후에 대하여 소멸합니다. 해지 시점까지 발생한 성과물 처리 및 비용 정산에 대해 규정할 필요가 있습니다.

- ✓ 성과물의 귀속 및 사용 권한: 계약이 해지되면 해지 시점까지 개발된 연구 성과물을 즉시 이전하도록 해야 합니다. 또한 연구를 위해 제공받은 모든 자료, 문서, 설비, 소프트웨어 및 비밀정보는 즉시 반환하거나 폐기해야 합니다.
- ✓ 비용 정산: 해지 시점까지의 지출 내역을 기준으로 정산하며, 미지급된 비용은 추가 지급하고 기 지급된 비용 중 잔액은 환급하는 것이 원칙입니다. 일방 당사자의 귀책사유로 해지된 경우 귀책사유가 있는 당사자가 청구할 수 있는 비용을 제한(달성된 성과에 대한 비용, 철회 불가능한 비용만 청구 등)하도록 규정할 수 있습니다.

3.8 경쟁 관계 및 이해상충

3.8.1 경쟁사와의 병행 연구 및 인력 겸직의 제한

공동연구개발을 진행하면서 각 당사자는 보유한 기술, 인력, 설비, 장비 등을 상호간 제공하거나 공유하게 될 수 있으므로, 필요 시 상대방이 다른 경쟁사와 동일·유사 기술에 대해 병행 연구하는 제한할 수 있습니다.

즉, 계약 기간 동안 당사자가 제3자와 공동연구개발 대상 과제와 동일하거나 유사한 목표를 가진 공동연구 활동을 수행하지 않기로 정할 수 있고

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

구체적으로 일정한 연구 인력의 유사한 연구활동에 대한 겸직을 제한할 수 있습니다. 이를 통해 경쟁사에 대한 기술 유출을 방지하고 연구 인력의 계약에 따른 연구활동에 대한 집중도를 향상시킬 수 있습니다.

위와 같은 계약상 의무 부여 시 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (이하 '**공정거래법**')」 또는 하도급법상 아래와 같은 이슈가 있을지에 대해 미리 검토하여야 합니다.

경쟁사와의 연구 제한 관련 공쟁거래법 또는 하도급법상 고려해야 할 이슈
· 공정거래법상 불공정거래행위 중 구속조건부 거래(거래상대방 제한) (공정거래법 제45조 제1항 제7호, 동법 시행령 제52조 관련 [별표 2] 7. 나) · 공정거래법상 불공정거래행위 중 거래상 지위 남용에 의한 불이익제공 또는 경영간섭 (공정거래법 제45조 제1항 제6호, 동법 시행령 제52조 관련 [별표 2] 6. 라. 또는 마.) · 하도급법상 부당한 경영간섭 행위 중 정당한 사유 없이 수급사업자로 하여금 자기 또는 자기가 지정하는 사업자와 거래하도록 구속하는 행위(하도급법 제18조 제2항 제2호)

공동연구개발로 인해 경쟁사와의 병행 연구 또는 인력의 겸직을 제한하는 규정은 공정거래법 또는 하도급법 위반 우려가 있으므로 그 기간과 방식 등에 대해서는 법무 및 유관부서에 사전 협의를 해주시기 바랍니다.

3.8.2 기술 혼입 방지 및 이해상충 사전 고지

✓ 기술 혼입 방지: 공동연구개발 과정에서 제3자의 기술이 결과물에 포함되는 경우 권리관계가 복잡해지고 법적 분쟁이 발생할 위험이 있습니다. 이를 방지하기 위해 공동개발연구는 원칙적으로 계약 당사자가 전적으로 진행하고 상대방의 사전 서면 동의 없이는 연구의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁하거나 하도급을 줄 수 없도록 제한하는 것이 일반적입니다. 또한, 연구 성과물이 제3자의 지식재산권을 침해하지 않도록 적절한 조사를 수행해야 합니다.

✓ 제3자 지식재산권 관련 고지: 공동연구개발 과정에서 제3자의 지식재산권이 연구개발 수행이나 연구 성과물 활용에 장애가 될 가능성을 인지한 경우, 즉시 상대방에게 서면으로 통지하고 제3자의 지식재산권에 대응에 협력할 의무를 규정할 수 있습니다.

✓ 기술 보호: 상대방의 비밀정보가 포함된 시제품이나 소프트웨어에 대한

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

역설계(Reverse Engineering), 분해, 해독 시도를 금지하여 기술 혼입 및 부당 이용을 차단해야 합니다.

3.9 계약 문서의 구성

- ✓ 계약서 본문 및 별지: 계약서는 각 당사자의 권리·의무를 정하는 본문과 연구의 구체적 범위, 역할 분담, 일정 및 단계별 성과, 연구비 등을 기재한 별지(Schedule)로 구성되며, 연구개발계획서 등도 별지의 형식으로 포함될 수 있습니다. 별지는 계약의 일부로서 본문과 동등한 효력을 가집니다.
- ✓ 복수의 연구과제가 연관된 경우: 일반적인 원칙을 정하는 기본계약(Master Agreement)을 체결하고, 각 개별 연구과제에 관한 상세 내용을 담은 개별계약(Individual Project Agreement)을 별도로 체결할 수 있습니다. 이 경우 상호 연관된 과제들을 총괄 관리하는 당사자를 별도로 지정할 수 있습니다.

4. 비밀정보 및 기록의 관리

4.1 비밀유지계약의 체결

4.1.1 비밀유지계약의 필요성

공동연구개발계약을 체결하기 위해서는 사전에 당사자들이 모여 구체적인 협상을 하고 합의안을 도출하는 과정을 거치게 됩니다. 이와 같은 협상 과정에서 당사자들이 보유하고 있는 정보, 자료, 기술 등이 부득이하게 상대방에게 공개할 수밖에 없는 경우가 발생할 수밖에 없으므로, 이러한 협상 과정에서 상호간 제공되는 정보, 자료, 기술 등에 대한 보호를 위해 별도의 비밀유지계약(non-disclosure agreement)를 체결하게 됩니다. 공동연구개발계약이 체결된 이후에는 별도의 비밀유지계약 뿐 아니라 공동연구개발계약상 비밀유지 조항에 의해 비밀유지 의무를 부과하게 됩니다.

이 때 계약 당사자인 기업, 학교, 연구소 등뿐만 아니라 실제 연구에 참여하는 임직원, 연구원 등에게도 계약 당사자와 동일한 수준의 비밀유지의무를 부과할 수 있도록 서약서를 받아 직접적인 구속력을 확보하는 방안도 고려할 수 있습니다. 이 때 당사자간 비밀유지계약만을 체결하되 비밀유지계약상 상대방에게 비밀정보를 실제 제공받는 자들에 대한 서약서를 징구할 것을 의무로 부과할 수 있습니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

4.1.2 비밀정보의 정의 및 범위

비밀정보(confidential information)는 비밀유지계약상 부과되는 비밀유지의무의 대상이 되는 정보이므로, 그 범위를 명확히 정의해야 합니다. 비밀정보를 제공하는 쪽에서는 비밀정보의 범위를 넓게 정하는 것이 유리한 반면, 비밀정보를 제공받는 쪽에서는 비밀정보의 범위를 좁게 정하는 것이 유리하므로, 해당 계약에 따라 주고받게 될 정보를 예상하여 비밀정보의 정의를 규정하는 것이 바람직합니다.

비밀정보의 정의 (예시)

[넓게 규정하는 경우]

(Tip) 비밀정보를 주로 제공하는 입장에서는 당사자가 전달하는 비밀정보를 포괄하는 정의 규정과 함께 이에 포함되는 상세한 비밀정보의 내용도 구체적으로 적시하는 것이 바람직합니다.
(Tip) 당사자가 기존 보유하고 있는 정보뿐 아니라 협상 또는 연구개발 결과로 발생하는 정보도 비밀정보에 포섭되도록 정의할 수 있으며, 이메일, 메신저, 회의, 화상회의, 협업 툴을 통해 제공된 정보가 포함되는지 여부도 명확하게 규정할 수 있습니다.

- (정의) 계약 이행 과정에서 상대방으로부터 제공받아 알게 되는 상대방에 관한 일체의 기술상 혹은 경영상의 정보 및 이를 기초로 새롭게 발생한 일체의 기술상 혹은 경영상의 정보
- (내용) 비밀정보는 서면(전자문서를 포함), 구두 혹은 기타 방법으로 제공되는 모든 노하우, 공정, 도면, 설계, 실험결과, 샘플, 사양, 데이터, 공식, 제법, 프로그램, 가격표, 거래명세서, 생산단가, 아이디어 등 모든 기술상 혹은 경영상의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등을 모두 포함하되 이에 한정되지 아니함

[좁게 규정하는 경우]

(Tip) 비밀정보를 주로 제공받는 입장에서는 비밀표시 등 비밀정보임을 확인할 수 있는 조건과 절차를 세세하게 규정해 이에 따라 제공되는 정보만을 비밀정보에 해당하는 것으로 규정할 수 있습니다.

- “기밀”, “비밀”, “대외비” 그 밖의 유사한 기재가 표시되어 공개된 정보
- 공개 당사자가 서면 또는 유형의 형태로 기밀임을 명시한 정보
- 구두 또는 유형의 형태 외의 형태로 공개된 정보로서, 공개 당시에 “기밀”이라고 밝혀져야 하고, 그 후 20일 이내에 제공받는 당사자에게 서면 요약 문서가 제공된 정보

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

비밀유지의무계약과 무관하게 다른 당사자가 이미 알고 있는 정보 등은 비밀정보의 예외로 규정하여 비밀유지의무가 적용되지 않도록 규정할 수 있습니다.

비밀정보의 예외 (예시)
(Tip) 비밀정보를 주로 제공하는 입장에서는 상대방에게 아래 정보에 해당하는지 여부에 대해 객관적인 입증 의무를 부여할 수 있습니다. · 비밀정보 제공 이전에 다른 당사자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보 · 비밀정보를 제공받은 당사자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보 · 비밀정보를 제공받은 당사자가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보 · 비밀정보를 제공받은 당사자가 비밀정보와 관계없이 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보 · 법원 기타 공공기관의 판결, 명령 또는 관련법령에 따른 공개의무에 따라서 공개한 정보. 이에 따라 정보를 공개할 경우에는 사전에 상대방에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 하는 의무를 규정할 수 있음.

4.1.3 비밀정보의 사용 제한

✓ 목적 외 사용 제한: 제공받은 비밀정보는 상호 협의, 협상, 연구개발 등 목적으로만 계약에 따른 사용해야 합니다. 계약 목적과 직접 관련이 없는 제3자, 내부 부서 등에 공개하지 않아야 하고 다른 목적으로 공개하지 않아야 합니다.

✓ 계열사 제공: 계열사(Affiliate)를 비밀정보의 제공이 가능한 당사자에 포함될지 여부를 규정할 수 있습니다. 당사자에 포함되지 않는 것으로 볼 경우 계열사도 제3자에 해당하는 것으로 보아 사전 서면 동의나 제3자와의 별도의 비밀유지계약 체결 없이 비밀정보를 제공할 수 없는 것으로 규정할 수 있습니다.

✓ 협력업체, 컨설턴트 등 제공: 통상 연구 일부를 위탁하거나 컨설턴트, 회계사 등 외부 전문가를 활용할 경우에는 사전 서면 동의를 얻고 이들에게도 당사자 간의 비밀유지계약과 동일한 수준의 비밀유지의무를 부과할 것을 규정하는 것이 일반적입니다.

4.1.4 비밀정보 관리 의무

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

비밀유지계약에 따른 비밀유지의무가 준수될 수 있도록 당사자들에게 일정한 보안조치(물리적, 기술적, 인적, 관리적 보안조치)를 취할 것을 구체적으로 규정할 수 있습니다.

- ✓ 접근 권한 부여 최소화: 비밀유지계약의 대상 업무를 수행하는 임직원들에 한하여 상대방의 비밀정보를 취급하도록 하여 최소한의 인원에게만 접근 권한을 부여할 것을 규정할 수 있습니다. 실제 연구에 참여하는 임직원, 연구원 등에게도 계약 당사자와 동일한 수준의 비밀유지의무를 부과할 수 있도록 서약서·각서를 받도록 하고 서약서·각서 사본이나 접근권한을 부여받은 자의 목록 등을 제공받는 것으로 규정할 수 있습니다.
- ✓ 보안 시스템, 암호화, 물리적 조치: 비밀정보에 접근할 수 있는 시스템에 대한 기술적 보안조치(암호화, 보안 프로그램 적용 등)와 물리적 보안조치(시건 장치가 있는 보관함 사용, CCTV, 출입통제 등) 의 구체적인 내용을 규정할 수 있습니다.
- ✓ 임직원 퇴직·전보 시 비밀정보 반출 방지 조치: 계약에 따라 비밀정보에 대한 접근권한을 부여받은 임직원이 퇴직하거나 업무가 변경되는 경우, 보유한 비밀자료에 대한 보안성 검토 및 회수, 접속권한 회수 등의 반출 방지 조치를 이행할 것을 규정할 수 있습니다.

4.1.5 비밀유지의무 위반 시 책임

- ✓ 손해배상: 계약에 따른 의무 위반 시 이로 인하여 상대방이 입은 손해를 배상할 책임을 규정할 수 있습니다.
- ✓ 위약벌: 계약의 이행을 강제하기 위한 수단으로 위약벌 규정을 둘 수 있습니다. 위약벌은 손해배상과 별도로 계약을 위반한 경우에 부과하는 제재로서의 성격을 가지고 있어 간접적으로 상대방의 계약준수 또는 이행을 강제하는 효과가 있습니다.

4.1.6 계약 종료 후 비밀정보 처리

- ✓ 반환 또는 폐기: 계약 만료, 해지 등으로 인해 계약이 종료되는 경우, 정보를 제공받은 자가 원본, 사본, 변형본을 포함한 모든 비밀자료를 즉시 반환하거나 폐기해야 하며, 폐기 시 이를 서면으로 증명할 것을 규정할 수 있습니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

- ✓ 비밀유지의무의 잔존(survival): 계약이 종료되더라도 비밀정보의 중요성에 따라 통상 3-10년 동안 비밀유지의무가 계속해서 효력을 유지하도록 규정하는 경우가 많습니다.

4.2 연구기록 관리

4.2.1 연구기록 관리의 중요성

연구노트, 실험 기록, 회의록, 개발 로그 등 연구기록은 지식재산권 분쟁 시 연구 성과물에 대한 실질적인 지적 기여도를 입증하고 발명자가 누구인지를 판단하는 증거 자료로 활용될 수 있습니다. 연구 성과물의 귀속 관련 분쟁에 대비하여 연구기록을 관리할 필요가 있습니다.

연구개발을 수행하는 기업, 학교, 연구소 등 연구개발기관은 연구기록의 작성 주체 및 작성 의무, 보존기간, 열람 및 공개, 폐기 등 관리 기준을 설정하여 관리하는 것이 바람직합니다.

4.2.2 연구기록의 범위 및 작성, 보존 의무

- ✓ 연구기록의 범위: 연구과제 수행을 통해 얻은 정보, 데이터, 노하우, 실험 기록, 회의록, 개발 로그 등을 포함합니다.
- ✓ 작성 및 관리 주체: 연구자와 연구개발기관은 기관별 자체 규정에 따라 연구노트를 성실히 작성·관리해야 합니다. 공동연구개발에 다수 기관 참여 시 기관별로 각각 작성하는 것이 원칙입니다.
- ✓ 보존 기간 및 방식: 국가연구개발혁신법에 따른 연구노트의 보존 기간은 과제 종료일로부터 30년이 원칙이나, 기관 자체규정에 따라 유형별로 달리 정할 수 있습니다. 연구노트 형식은 서면, 전자노트, 영상, 음성, 사진 등 다양한 형식으로 가능하며, 기록일과 기록자, 위·변조 확인이 가능한 시스템을 통해 관리되어야 합니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

5. 국가연구개발 사업

5.1 국가연구개발 관련 법령 및 적용

「국가연구개발혁신법(이하 '혁신법')」은 부처별로 다르게 운영되는 국가연구개발 관련 규정을 통합·체계화한 법령으로 2021. 1. 1.부터 시행되었습니다. 혁신법은 모든 국가연구개발사업에 적용되는 일반법 성격을 가지며, 국가연구개발사업의 추진에 관하여 부처별 개별 법령(과학기술기본법, 산업기술혁신 촉진법 등)이 혁신법과 상충하는 경우 혁신법이 우선 적용됩니다.

5.2 공동연구개발 협약 및 계약

5.2.1 공동연구협약의 체결

연구개발기관이 혁신법에 따라 연구개발과제 및 이를 수행하는 연구개발기관으로 선정된 때에는 중앙행정기관(또는 전문기관)과 아래 사항을 포함하는 협약을 체결하여야 합니다. 협약기간은 연구개발과제의 전체 연국개발기간으로 합니다.

협약의 세부 조건
· 연구개발과제 수행 계획: 통상 혁신법 시행령 제9조 제2항 및 시행규칙 별지 제1호 서식의 연구개발계획서(연구개발비 사용에 대한 계획 포함)에 따름 · 협약 당사자의 권리(권한)·의무: 중앙행정기관의 권리·의무, 전문기관의 권리·의무, 주관/공동/위탁 연구개발기관의 권리·의무, 연구자의 권리·의무 등 · 연구개발과제 수행 관련 혁신법에서 정하는 사항: 협약의 변경 및 해약, 연구개발결과 보고 및 연구개발과제평가, 연구개발비 지급·사용·정산 관련 사항, 연구개발성과 소유 등 · 연구윤리 확보를 위해 필요한 지원 사항: 부정행위 및 제재처분에 관한 사항 등 · 연구개발성과 등록·기탁에 관한 사항: 연구개발성과의 활용 및 공개 등 · 연구개발정보 수집·활용에 대한 동의 사항: 연구개발정보의 처리 등에 대한 협조 등 · 연구개발 시설·장비의 확충·고도화 및 관리·활용에 관한 사항: 연구시설·장비의 등록·관리에 관한 사항

5.2.2 공동연구협약의 변경 및 해약

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

- ✓ 중요 협약사항의 변경(실무상 승인사항): 연구개발기관을 추가·변경하거나, 연구책임자, 연구개발 목표, 연구비개발비, 연구개발기간 등 연구개발과제 수행에 관한 중요한 사항을 변경할 필요가 있는 경우 협약의 상대방과 상호 협의를 통해 변경 가능합니다. 이 경우 연구개발과제 협약의 변경 사유와 내용을 상대방에게 사전에 문서로 명확히 알리고 상호 협의 및 승인을 통해 변경하여야 합니다.
- ✓ 경미한 협약사항의 변경(실무상 통보사항): 협약의 내용 중 그 외 경미한 사항의 변경은 불필요한 행정부담을 감소하기 위해 상호간 통보로 협약이 변경된 것으로 간주합니다. 변경사항에 대한 사실을 간략하게 담은 공문 등을 통해 중앙행정기관의 장(전문기관의 장)에게 알리는 것으로 충분하고 별도의 승인은 필요하지 않으며, 통합정보시스템(IRIS)에 등록하는 것으로 통보를 갈음할 수 있습니다.
- ✓ 협약의 해약: 중앙행정기관(전문기관)은 단계평가 또는 특별평가에 따라 중단된 연구개발과제에 대해 즉시 연구개발비 집행을 중지하고 협약의 해약과 함께 연구개발비 정산 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

5.2.3 공동연구개발기관 간 계약서 작성

연구개발기관 간 협의에 따라 필요하다고 판단하는 경우 분쟁이나 문제 발생 시 책임 등을 명확히 하고 연구개발기관 간의 일정한 법률 효과의 발생을 목적으로 당사자 간의 의사가 표시된 계약서를 작성할 수 있습니다(공동연구개발계약의 구체적인 내용에 대해서는 3.항 참고). 계약서 내용이 협약서 내용에 위배되어 분쟁이 발생한 경우 협약서가 우선함을 계약서에 명시하여 명확히 해야 합니다.

5.3 연구개발성과의 귀속 및 활용

5.3.1 혁신법에 따른 성과 귀속의 원칙

혁신법에 따른 국가연구개발연구사업에 의한 연구개발성과를 아래와 같은 일반원칙에 따라 귀속됩니다.

일반원칙
· (공통기준) 국가연구개발사업을 통해 발생한 연구개발성과의 귀속, 활용에 관한 사항은 혁신법을 따르는 것이 원칙이며, 국제공동연구

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

수행시 고려해야 하는 국제 관계 법규 및 조약, 협정 등 관련 제반 규정을 면밀히 검토하여 필요한 사항을 협약서(혹은 계약서)에 명확히 명시해야 함

- (발명자주의) 연구개발성과는 원칙적으로 연구자가 원시취득하며, 연구개발기관은 해당 연구자로부터 해당 기관의 직무발명규정이나 협약에 의하여 연구개발성과를 승계하여 소유
- (공동연구의 성과 소유) 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발성과를 창출한 경우 연구개발성과를 창출한 기여도를 기준으로 소유 비율을 정함. 다만, 연구개발기관 간의 협의에 따라 연구개발성과의 소유비율 및 연구개발성과 실시 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따름
- (위탁연구) 위탁연구개발기관(소속 연구자)이 창출한 연구개발성과는 주관연구개발기관이 소유

「국가전략기술 육성에 관한 특별법」에 따른 국가전략기술, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에 따른 국가핵심기술, 「대외무역법」에 따라 수출허가 등이 필요한 기술 등과 관련된 연구개발과제로 보안과제로 분류된 경우, 보안과제를 통해 창출된 연구개발성과는 특별한 사정이 없는 한 외국으로 이전하지 않아야 하고 외국으로의 소유권 이전이 불가피한 경우 중앙행정기관의 사전승인을 얻어야 한다는 점에 유의하여야 합니다.

5.3.2 연구개발성과의 실시 원칙

✓ 자기 실시: 각 당사자가 단독으로 개발한 연구개발성과는 다른 공동연구개발기관의 의사와 관계없이 개발자가 자유롭게 사용할 수 있도록 허용하는 것이 원칙이고, 공동 연구개발성과를 어느 한 공동소유자가 단독으로 실시하여 얻은 이익을 독점할지 공유 지분에 따라 다른 공동소유자들에게 분배할지는 당사자들의 합의에 따라 결정됩니다.

✓ 제3자 실시권 허여: 단독 연구개발성과에 대해 제3자에게 실시권을 부여하는 것을 특별히 제한하지 않으며, 공동 연구개발성과를 공유하는 당사자 중 어느 하나가 제3자에게 실시권을 부여할 수 있도록 할 것인지 여부에 대해서는 사전에 협의하여 결정할 수 있습니다. 연구개발기관은 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 해당 연구개발성과의 실시를 허락할 수 있고 기술료를 징수하여야 합니다. 연구개발기관이 기술료를 징수하거나 소유하고 있는 연구개발성과를

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

직접 실시하는 경우에는 국가연구개발사업의 연구개발비를 지원한 중앙행정기관에 기술료의 일부 또는 연구개발성과로 인한 수익의 일부를 납부하여야 합니다.

5.4 연구개발비의 집행 및 정산

- ✓ 연구개발비 집행 원칙: 연구개발비는 「연구개발비 사용 기준」에 따라 투명하게 집행되어야 하며, 통합정보시스템을 통해 관리됩니다.
- ✓ 연구개발기관의보고: 연구개발기관은 매년 중앙행정기관에 해당 연도 연구개발비의 사용내역을 보고하여야 합니다.
- ✓ 연구개발비의 회수: 중앙행정기관은 연구개발과제의 각 단계가 종료된 날부터 3개월 이내에 연구개발비 정산을 실시하여야 하며, 정산 결과에 따라 연구개발비의 회수 등 필요한 조치를 할 수 있습니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

6. 수출통제

6.1 국가핵심기술, 국가첨단전략기술, 전략물자, 상황허가대상품목의 개념

✓ 국가핵심기술: 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술로서 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(이하 '**산업기술보호법**')」 제9조에 따라 지정된 기술을 말합니다. 2025. 12. 현재 반도체, 디스플레이, 전기전자, 자동차·철도, 철강, 조선, 원자력, 정보통신, 우주, 생명공학, 기계, 로봇, 수소 등 13개 분야 76개 기술이 지정되어 있으며, 자동차·철도, 로봇 분야 국가핵심기술은 다음과 같습니다.

국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술을 보유한 대상기관은 국가핵심기술을 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하고자 하는 경우 산업통상자원부의 승인을 얻어야 하고, 그 외의 국가핵심기술을 보유한 대상기관이 이를 수출하고자 하는 경우 산업통상자원부에 수출신고하여야 합니다.

국가핵심기술
[자동차·철도 분야] · 가솔린 직접분사식(GDI) 연료분사시스템 설계 및 제조 기술 · 하이브리드 및 전력기반 자동차(xEV) 시스템 설계 및 제조 기술(제어시스템, 배터리관리 시스템, 회생제동시스템, 전기구동시스템(모터, 인버터) 및 공조시스템에 한함) · 수소전기자동차 연료전지시스템(수소저장·공급, 스택 및 BOP) 설계 및 공정·제조 기술 · LPG 직접분사식(LPDi) 연료분사시스템 설계 및 제조 기술 · Euro 6 기준 이상의 디젤엔진 연료분사시스템, 과급시스템 및 배기가스 후처리 시스템 설계 및 제조 기술 · 자동차 엔진·자동변속기 설계 및 제조 기술(단, 양산 후 2년 이내 기술에 한함) · 복합소재를 이용한 일체성형 철도차량 차체 설계 및 제조 기술 · 고속철도차량의 동력시스템, 제어진단 설계 및 제조 기술(견인전동기·주전력변환장치·대차·차량종합제어장치 기술에 한함) · 고속철도차량의 차체 설계, 해석 및 제조 기술 · 자율주행자동차 핵심 부품·시스템 설계 및 제조 기술(단, 상용화 3년 이내의 카메라, 레이더, 라이더, 정밀측위모듈 및 제어시스템에 한함)

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

[로봇 분야] · 복강경, 내시경 및 영상유도 수술로봇 시스템의 설계, 제조 및 제어 기술 · 제조 및 물류 환경에서 다중의 로봇을 운영하는 소프트웨어 기술 · 이동형 감시·정찰 로봇 통합통제 기술

✓ 국가첨단전략기술: 공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술로서 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 (이하 '**국가첨단전략산업법**')」 제11조에 따라 지정된 기술을 말합니다. 2025. 12. 현재 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오, 로봇, 방산 등 6개 분야 19개 기술이 지정되어 있으며, 로봇분야 국가첨단전략기술은 다음과 같습니다.

위 기술의 보유자가 해당 기술을 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하거나 외국정부에 관련 정보를 제출하고자 하는 경우에는 산업통상자원부의 승인을 받아야 하며, 국가첨단전략산업법에 따른 승인은 산업기술보호법에 따른 승인으로 간주됩니다.

국가첨단전략기술
[로봇 분야] · 최고 속도 3.3m/s 이상의 이동과 전신 조작 구현을 통해 20kg 이상의 중량물을 운반할 수 있는 휴머노이드 로봇 구동기 및 프레임 설계·제조·공정 기술

✓ 전략물자: 「대외무역법」에 따라 산업통상자원부가 국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 국제수출통제체제 또는 이에 준하는 다자간 수출통제 공조에 따라 수출허가 등 제한이 필요한 물품등(기술을 포함)으로 지정·고시한 것을 말하며, 전략물자수출입고시 [별표 2] 이중용도품목 및 [별표 3] 군용물자품목에 고시되어 있습니다. 이를 수출 또는 수출신고하려는 때에는 산업통상자원부 또는 관계행정기관의 수출허가를 받아야 합니다.

✓ 상황허가대상품목: 전략물자에는 해당되지 아니하나 대량파괴무기와 그 운반수단인 미사일 및 재래식무기의 제조·개발·사용 또는 보관 등의 용도로 이용 또는 전용될 가능성이 높은 물품등을 수출하려는 자 또는 수출신고하려는 자는 수입자나 최종사용자 등이 이를 대량파괴무기등의 제조·개발·사용 또는 보관 등의 용도로 이용 또는 전용할 의도가 있음을 알았거나 그러한 의도가 있다고 의심되면 산업통상자원부 또는 관계행정기관의 상황허가를 받아야 합니다(대외무역법 제19조의3). 전략물자수출입고시는 전략물자가 아닌 물품 중에서 이란, 파키스탄, 시리아, 러시아, 벨라루스 등 특정 국가에 수출할 경우에

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

상황허가를 받아야 하는 품목을 [별표 2의2]에 열거하고 있습니다(전략물자 수출입고시 제54조 제5항).

6.2 공동연구개발의 적용 (수출의 개념)

해외 기업 또는 연구소와의 협업 과정에서 관련 자료의 제공, 클라우드서비스 등 유사한 서비스에 저장된 자료에 대한 접근 허용, 기술지도, 인력 파견 등은 기술의 수출에 해당할 수 있습니다. 이에 따라 관련 기술이 국내외 법령에 따른 수출통제 대상(국가핵심기술, 국가첨단전략기술, 전략물자(전략기술) 또는 상황허가대상 등)에 해당하는지 사전에 검토하고, 공동연구개발 계약 체결에 앞서 필요한 절차(수출신고 또는 승인, 수출허가, 상황허가 등)를 검토하여야 합니다.

기술의 수출(예시)
· 외국기업 등에 자료전송, 양도, 기술지도, 위탁연구, 위탁생산, 인력의 장기파견 등을 통한 기술의 이전
· 외국기관 등에 실질적으로 기술의 이전·공유를 위해 진행되는 세미나, 강의, 학술발표 등 특정기관과 기술 협력이나 정보 교류
· 기술이 실질적으로 이전·공유되는 외국기업 등과의 연구 및 공동연구 참여(외국기업 등이 연구개발비를 부담하여 수행하는 국제공동연구를 포함)
· 특허권의 양도 또는 실시권을 허락하면서 관련 영업비밀 등 비공개 기술의 동반 이전
· 특허권의 양도, 전용실시권의 설정 등 양수인 또는 실시권자에게 해당 기술에 대한 실질적인 배타적 지배권의 이전
· 클라우드서비스 또는 이와 유사한 서비스에 저장된 기술에 대한 외국기업 등의 접근권한 부여·열람·사용 등의 허용 등

6.3 수출통제 대상 여부 판정 절차

기업, 연구소 등이 보유한 기술이 국가핵심기술, 국가첨단전략기술 등에 해당하는지 여부에 의문이 있는 경우 산업통상자원부에 판정을 신청할 수 있습니다. 산업통상자원부는 검토 및 협의를 거쳐 그 결과를 신청인에게 통지하게 됩니다.

기업, 연구소 등이 보유한 기술이 전략물자(전략기술), 상황허가대상품목 등에 해당하는지 여부에 의문이 있는 경우 무역안보관리원, 한국원자력통제기술원(원자력전용품목의 경우), 국방기술품질원(군용물자의 경우)에 판정을 신청할 수 있으며, 각 기관은 검토 및 협의를 거쳐 그 결과를 신청인에게 통지하게 됩니다.

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

판정 결과 수출통제 대상에 해당하는 경우에는 각 법령에 따라 공동연구개발 계약 체결에 앞서 필요한 절차(수출신고 또는 승인, 수출허가, 상황허가 등)를 준수한 후 계약 체결 및 이에 따른 기술 이전 등이 진행되어야 합니다.

6.4 수출승인/신고 또는 수출허가 절차

6.4.1 국가핵심기술/국가첨단전략기술 수출승인/신고 절차

기업, 연구소 등이 보유한 국가핵심기술이 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 기술인 경우에는 아래 서류를 포함하여 국가핵심기술 수출승인신청서를 작성하여 산업통상자원부에게 제출하여야 하고, 기업, 연구소 등이 보유한 국가핵심기술이 국가로부터 연구개발비를 지원받지 않고 개발한 기술인 경우, 아래 서류를 포함하여 국가핵심기술 수출신고서를 작성하여 산업통상자원부에게 제출하여야 합니다.

제출서류
· 국가핵심기술의 매각 또는 이전 계약서(임시계약서를 포함)
· 국가핵심기술의 매입자 또는 이전받으려는 자에 관한 사항
· 국가핵심기술의 용도와 성능을 표시하는 기술자료
· 국가핵심기술의 제공 조건과 방법
· 국가핵심기술을 사용한 관련 제품의 시장 규모와 경쟁력 수준
· 국가로부터 지원받은 연구개발비에 관한 자료

산업통상자원부는 관계 중앙행정기관과의 검토 및 협의와 산업기술보호위원회(분야별 전문위원회 포함)의 심의를 거쳐 그 결과를 신청인에게 통지하게 됩니다.

국가첨단전략기술을 보유한 기업, 연구소 등이 해당 기술을 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하고자 하는 경우에도 산업통상자원부의 승인을 받아야 하는데(국가로부터 연구개발비를 지원받았는지 여부를 불문하고 모두 수출 승인 대상임), 수출승인과 관련된 절차는 산업기술보호법의 규정을 준용하므로 위와 같은 국가핵심기술의 수출승인 절차와 유사합니다.

6.4.2 전략물자(전략기술) 수출허가/상황허가 절차

전략물자(전략기술)/상황허가대상품목을 수출하고자 하는 자는 수출허가/상황허가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

허가기관(군용물자품목 및 이중용도품목 중 군사적 목적으로 수출하는 경우 방위사업청, 이중용도품목 중 원자력전용품목의 경우 원자력안전위원회, 그 외 이중용도품목에 대해서는 산업통상자원부)에게 허가를 신청하여야 한다.

제출서류
· 수출신용장, 수출계약서, 수출가계약서(의향서 및 이에 준하는 서류 포함) 중 1부
· 전문판정서 혹은 자가판정서(자가판정일이 신청일 기준 최근 2년 이내의 것) 중 1부. 다만, 해당 전략물자와 관련한 국제수출통제체제등 회원국으로부터 수출허가를 받은 경우 허가서로 갈음할 수 있음
· (기술이 아닌 것을 수출하는 경우) 수입국 정부가 발행하는 전략물자 수입목적확인서 또는 최종수하인 진술서 1부
· (기술을 수출하는 경우) 전략기술 수출허가 기술명세서 1부
· 수출자 서약서 1부
· 최종사용자 서약서 1부
· 최종사용자의 영업(가능) 여부를 확인할 수 있도록 수입국 정부에서 발행하는 공식문서(영업증명서 또는 납세증명서 등) 1부
· 그 밖에 허가기관이 필요하다고 인정하는 서류

허가기관의 장은 전략물자(전략기술)/상황허가대상품목 해당 여부, 수입국 및 수입국의 기술수준과 군사·외교적 민감성, 서약한 사용용도의 신뢰성, 제3국으로 재수출될 가능성, 수출자, 구매자, 최종수하인 또는 최종사용자의 우려거래자 여부 등을 고려하여 심사하고 수출허가서/상황허가서를 발급하거나 거부 처리하게 됩니다.

* * * * *

© HL Mando Corporation. All rights reserved.

Thank you

© HL Mando Corporation. All rights reserved.